

DOPORUČENE

Lesné spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Horný Vadičov
K rukám: Ing. Andrej Berešík, predseda výboru
Horný Vadičov 453
023 45 Horný Vadičov

V Bratislave, dňa 14.06.2023

Zn. správcu: 6R/2/2017 S 1436

VEC: Ponuka na kúpu spoluvlastníckych podielov na spoločnej nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách

Vážený pán Ing. Berešík,

obraciam sa na Vás ako komplementár správcu **I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.**, so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcom Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436 (ďalej ako „**Správca**“) konkurznej podstaty úpadcu **BTG HOLDING s. r. o. „v konkurze“**, so sídlom Kalinčiakova 555/30, 900 01 Modra, IČO: 35 759 089, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 18407/B (ďalej len „**Úpadca**“).

V rámci konkurzu vyhláseného na majetok Úpadcu boli pôvodným správcom Úpadcu: **Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s.**, so sídlom kancelárie Ľubinská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 45 888 396 (ďalej len „**Pôvodný správca**“) do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa **Ing. Petra Soboliča**, bytom Ružová dolina 610/14, 821 08 Bratislava, zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR č. 206/2017 pod značkou záznamu K034789 dňa 27.10.2017 (ďalej len „**Súpis oddelenej podstaty**“) zapísané nasledovné nehnuteľnosti:

- (i) Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v podielovom spoluvlastníctve o veľkosti spoluvlastníckeho podielu Úpadcu **300/13047**, zapísané na **liste vlastníctva č. 1308**, vedenom Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom, v katastrálnom území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto:

1. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/1 o výmere 108.680 m², druh pozemku: trvalé trávnaté porasty;
2. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/2 o výmere 15 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
3. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/3 o výmere 15 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
4. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/4 o výmere 4 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
5. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/5 o výmere 1 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
6. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/6 o výmere 1 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
7. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/7 o výmere 1 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

KANCELÁRIE:

Pre konania vedené pred:
Okresný súd Bratislava I
Okresný súd Trnava
Okresný súd Trenčín
Okresný súd Nitra

BRATISLAVSKÝ KRAJ
Šoltésovej 2
811 08 Bratislava
email: bratislava@irkr.sk

Pre konania vedené pred:
Okresný súd Žilina
Okresný súd Banská Bystrica

ŽILINSKÝ KRAJ
Revolučná 10
010 01 Žilina
email: zilina@irkr.sk

Pre konania vedené pred:
Okresný súd Prešov
Okresný súd Košice I

PREŠOVSKÝ KRAJ
Slánska 20/A
080 06 Prešov
email: presov@irkr.sk

8. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/8 o výmere 1 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
9. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/9 o výmere 1 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
10. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/10 o výmere 1 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
11. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/11 o výmere 1 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
12. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/12 o výmere 2 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
13. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/13 o výmere 5 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
14. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/14 o výmere 1 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
15. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/15 o výmere 1 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
16. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/16 o výmere 1 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
17. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/17 o výmere 2 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
18. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/18 o výmere: 1 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
19. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/19 o výmere 1 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
20. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/20 o výmere 1 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
21. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/21 o výmere 4 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
22. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/22 o výmere 15 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
23. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 601/1 o výmere 2.051 m², druh pozemku: trvalé trávnaté porasty;
24. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 601/2 o výmere 1.961 m², druh pozemku: trvalé trávnaté porasty;
25. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 602/1 o výmere 49.527 m², druh pozemku: trvalé trávnaté porasty;
26. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 602/2 o výmere 318.026 m², druh pozemku: lesné pozemky;
27. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 602/3 o výmere 18.648 m², druh pozemku: lesné pozemky;
28. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 602/4 o výmere 7.174 m², druh pozemku: trvalé trávnaté porasty;
29. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 605 o výmere: 6.826 m², druh pozemku: lesné pozemky;
30. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 606 o výmere 8.233 m², druh pozemku: lesné pozemky;
31. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 610 o výmere 24.209 m², druh pozemku: lesné pozemky;

32. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 612 o výmere 978 m², druh pozemku: lesné pozemky;
33. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 613 o výmere 96.422 m², druh pozemku: lesné pozemky;
34. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1019 o výmere 11.525 m², druh pozemku: lesné pozemky;
35. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1026/1 o výmere 69.258 m², druh pozemku: trvalé trávnaté porasty;
36. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1026/2 o výmere 99.967 m², druh pozemku: lesné pozemky;
37. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1026/3 o výmere 3.280 m², druh pozemku: trvalé trávnaté porasty;
38. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1210/1 o výmere 13.874 m², druh pozemku: trvalé trávnaté porasty;
39. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1210/2 o výmere 9.361 m², druh pozemku: lesné pozemky;
40. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1210/3 o výmere 7.064 m², druh pozemku: lesné pozemky;
41. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1689/1 o výmere 391.978 m², druh pozemku: trvalé trávnaté porasty;
42. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1689/2 o výmere 250.000 m², druh pozemku: lesné pozemky;
43. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1690 o výmere 83.809 m², druh pozemku: lesné pozemky;
44. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1897 o výmere 13.615 m², druh pozemku: lesné pozemky;
45. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1950 o výmere 168.622 m², druh pozemku: lesné pozemky;
46. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2110 o výmere 66.995 m², druh pozemku: lesné pozemky;
47. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2203/1 o výmere 1.850 m², druh pozemku: trvalé trávnaté porasty;
48. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2203/2 o výmere 22.816 m², druh pozemku: lesné pozemky;
49. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/1 o výmere 247.386 m², druh pozemku: trvalé trávnaté porasty;
50. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/2 o výmere 240 m², druh pozemku: trvalé trávnaté porasty;
51. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/3 o výmere 284 m², druh pozemku: trvalé trávnaté porasty;
52. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/4 o výmere 18 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvorja;
53. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/5 o výmere 720 m², druh pozemku: trvalé trávnaté porasty;
54. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/6 o výmere 100 m², druh pozemku: trvalé trávnaté porasty;
55. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/7 o výmere 60 m², druh pozemku: trvalé trávnaté porasty;

56. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/8 o výmere 9.123 m², druh pozemku: lesné pozemky;
57. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2630 o výmere 8.206 m², druh pozemku: trvalé trávnaté porasty;
58. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/1 o výmere 182.000 m², druh pozemku: trvalé trávnaté porasty;
59. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/2 o výmere 12.543 m², druh pozemku: trvalé trávnaté porasty;
60. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/33 o výmere 175 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
61. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/34 o výmere 750 m², druh pozemku: ostatné plochy;
62. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/37 o výmere 617 m², druh pozemku: trvalé trávnaté porasty;
63. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/38 o výmere 2.386 m², druh pozemku: trvalé trávnaté porasty;
64. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/39 o výmere 626 m², druh pozemku: trvalé trávnaté porasty;
65. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/46 o výmere 52 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
66. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/47 o výmere 162 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
67. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/50 o výmere 559 m², druh pozemku: trvalé trávnaté porasty;
68. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/51 o výmere 7 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
69. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/53 o výmere 754 m², druh pozemku: ostatné plochy;
70. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/54 o výmere 56 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
71. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/55 o výmere 1.056 m², druh pozemku: trvalé trávnaté porasty;
72. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/56 o výmere 144 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
73. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/57 o výmere 73 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
74. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/61 o výmere 836 m², druh pozemku: ostatné plochy;
75. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2634/1 o výmere 2.484 m², druh pozemku: lesné pozemky;
76. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2634/2 o výmere 15.487 m², druh pozemku: lesné pozemky;
77. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2635 o výmere 1.267 m², druh pozemku: lesné pozemky;
78. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2636/1 o výmere 176.862 m², druh pozemku: lesné pozemky;
79. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2639 o výmere 9.508 m², druh pozemku: lesné pozemky;

80. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2640 o výmere 85.040 m², druh pozemku: lesné pozemky;
81. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2642 o výmere 6.804 m², druh pozemku: lesné pozemky;
82. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2647 o výmere 1.070 m², druh pozemku: ostatné plochy;
83. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2648 o výmere 5.657 m², druh pozemku: ostatné plochy;
84. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2649 o výmere 782 m², druh pozemku: ostatné plochy;
85. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2650 o výmere 5.587 m², druh pozemku: ostatné plochy;
86. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2651 o výmere 1.412 m², druh pozemku: lesné pozemky

(ďalej spolu ako „Nehnuteľnosti I“)

- (ii) Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v podielovom spoluvlastníctve o veľkosti spoluvlastníckeho podielu Úpadcu **300/13047**, zapísané na **liste vlastníctva č. 1849**, vedenom Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom, v katastrálnom území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto:

1. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 603 o výmere 311.282 m², druh pozemku: lesné pozemky;
2. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 604 o výmere 450.548 m², druh pozemku: lesné pozemky;
3. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 611/1 o výmere 952.957 m², druh pozemku: lesné pozemky;
4. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 611/3 o výmere 85 m², druh pozemku: lesné pozemky;
5. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 611/4 o výmere 15 m², druh pozemku: lesné pozemky;
6. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 611/5 o výmere 333 m², druh pozemku: lesné pozemky;
7. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 611/6 o výmere 13 m², druh pozemku: lesné pozemky;
8. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 611/7 o výmere 4 m², druh pozemku: lesné pozemky;
9. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2628 o výmere 921.368 m², druh pozemku: lesné pozemky;
10. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2632 o výmere 48.694 m², druh pozemku: lesné pozemky;
11. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2633 o výmere 56.672 m², druh pozemku: lesné pozemky;
12. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2637 o výmere 953.543 m², druh pozemku: lesné pozemky;
13. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2638 o výmere 4.807 m², druh pozemku: lesné pozemky;

14. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2641 o výmere 629.354 m², druh pozemku: lesné pozemky;
15. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2643 o výmere 326.632 m², druh pozemku: lesné pozemky;
16. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2644 o výmere 760.351 m², druh pozemku: lesné pozemky;
17. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2645 o výmere 2.975 m², druh pozemku: lesné pozemky;
18. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2646 o výmere 708 m², druh pozemku: lesné pozemky;
19. Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2652 o výmere 1.706 m², druh pozemku: lesné pozemky;
20. Pozemok parcely registra „E“, parc. č. 1851 o výmere 10.271 m², druh pozemku: trvalé trávnaté porasty

(ďalej spolu ako „**Nehnutelnosti II**“ a spolu s Nehnutelnosťami I ako „**Nehnutelnosti**“).

Vyššie uvedené Nehnutelnosti, ktoré boli Pôvodným správcom zaradené do Súpisu oddelenej podstaty, tvoria **spoločnú nehnuteľnosť** zapísanú na liste vlastníctva č. 1308 a zároveň na liste vlastníctva č. 1849 (ďalej len „**Spoločná nehnuteľnosť**“), na ktorú sa vzťahuje zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon**“) a ktorá podlieha spoločnosti - **Lesné spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Horný Vadičov**, so sídlom Horný Vadičov 453, 023 45 Horný Vadičov, IČO: 31 935 184, vedené v Registri pozemkového spoločenstva pod registračným č. R-0023/504 (ďalej len „**Spoločenstvo**“). Spoluvlastnícke podiely Úpadcu na Spoločnej nehnuteľnosti sú o veľkosti **300/13047**.

Všeobecná hodnota spoluvlastníckych podielov Úpadcu na Nehnutelnostiach I (vedené na liste vlastníctva č. 1308) o veľkosti 300/13047 bola určená vo výške 22.801,42 Eur a všeobecná hodnota spoluvlastníckych podielov Úpadcu na Nehnutelnostiach II (vedené na liste vlastníctva č. 1849) o veľkosti 300/13047 vo výške 79.119,87 Eur. **Celkovú hodnotu spoluvlastníckych podielov Úpadcu (300/13047) na Spoločnej nehnuteľnosti tak Správca určil sumou vo výške 101.921,29 Eur.**

Pri stanovení všeobecnej hodnoty spoluvlastníckych podielov Úpadcu (300/13047) na Spoločnej nehnuteľnosti Správca vychádzal zo znaleckých posudkov vypracovaných v roku 2019, a to: (i) znalecký posudok č. 9/2019 vypracovaný Ing. arch. Ivanom Bušovským, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie projektovanie v stavebníctve a odhad hodnoty nehnuteľností; (ii) znalecký posudok č. 10/2019 vypracovaný Ing. Ivetou Pohančénikovou, znalkyňou z odboru poľnohospodárstvo, ochrana životného prostredia, odvetvie: odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy a ochrany prírody a krajiny; (iii) znalecký posudok č. 07/2019 vypracovaný Ing. Jánom Bebejom, znalcom z odboru lesníctvo, odvetvie: odhad hodnoty lesov (bližšie viď Príloha č. 1 určenie všeobecnej hodnoty spoluvlastníckych podielov Úpadcu).

Podľa ust. § 9 ods. 8 Zákona: „Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti prevádza spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu, je povinný ho ponúknuť ostatným vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti; podiel možno ponúknuť prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov alebo v ich mene spoločenstvo podľa odseku 10, možno ho previesť tretej osobe.“

Podľa ust. § 9 ods. 10 Zákona: „Ak výbor v mene spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti uzatvorí zmluvu o prevode vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti, nadobúdateľom podielu sa stávajú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti pomerne podľa veľkosti podielov a cenu platí spoločenstvo.“

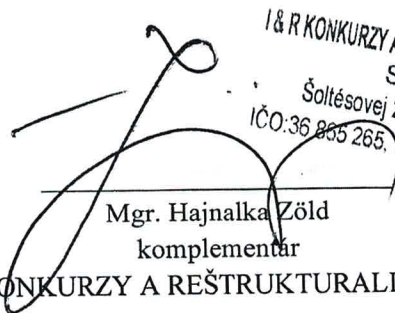
V nadväznosti na uvedené skutočnosti a v súlade vyššie citovanými ustanoveniami Zákona si týmto Správca Úpadcu dovoľuje ostatným vlastníkom podielov na Spoločnej nehnuteľnosti **ponúknuť prostredníctvom výboru Spoločenstva na predaj spoluvlastnícke podiely Úpadcu o veľkosti 300/13047 na Spoločnej nehnuteľnosti. Cena spoluvlastníckych podielov, za ktorú ich Správca ponúka na predaj predstavuje sumu 101.921,29 Eur.**

Správca týmto vyzýva ostatných vlastníkov podielov na Spoločnej nehnuteľnosti a súčasne aj Spoločenstvo v zmysle ust. § 9 ods. 10 Zákona, **aby prijali ponuku Správca na kúpu spoluvlastníckych podielov Úpadcu na Spoločnej nehnuteľnosti v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tejto ponuky.** V prípade, ak ostatní vlastníci podielov, resp. Spoločenstvo nemá záujem o nadobudnutie spoluvlastníckych podielov Úpadcu na Spoločnej nehnuteľnosti, oznámte prosím túto skutočnosť Správci, a to rovnako vo vyššie stanovenej lehote. V prípade, ak táto doba márne uplynie, Správca prevedie spoluvlastnícke podiely Úpadcu na tretiu osobu, a to prostredníctvom dobrovoľnej dražby.

V prípade Vášho záujmu alebo akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte Správca elektronickou formou, a to prostredníctvom e-mailovej adresy: bratislava@irkr.sk.

Správca Vám vopred ďakuje za odpoveď.

S pozdravom,


Mgr. Hajnalka Zöld
komplementár
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Správca
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
IČO: 36 885 265, IČ DPH: SK2022911792

Prílohy:

Zverejnenie v OV č. 162/2017 zn. záznamu K023137 zo dňa 23.08.2017
Zverejnenie v OV č. 234/2017 zn. záznamu K043667 zo dňa 08.12.2017
Príloha č. 1 - určenie všeobecnej hodnoty spoluvlastníckych podielov Úpadcu